

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 286/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด บุรีรัมย์
นาย โอเล่ หอม แพง ไว้ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 190

คู่ความที่ฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 คือ จำเลยที่ 1 และที่ 3 ส่วนจำเลยที่ 2 ไม่ได้ฎีกาคำพิพากษาศาลฎีกาที่กล่าวถึงจำเลยที่ 2 เป็นเพราะการพิมพ์ผิดพลาด หาใช่ผิดพลาดในเนื้อหาสาระไม่ศาลฎีกาย่อมมีอำนาจแก้ไขถ้อยคำที่เขียนหรือพิมพ์ผิดพลาดเช่นนี้ให้ถูกต้องได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 190

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลฎีกาได้พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 เป็นไม่รอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่คุ้มครองความประพฤติและไม่ปรับให้ยกคำขอของโจทก์ที่ให้จ่ายสินบนนำจับนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ศาลชั้นต้นได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาให้คู่ความฟังแล้วได้ประสานงานให้ศาลฎีกาทราบว่า ที่ศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ภาค 1 เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 มา นั้น น่าจะมีข้อผิดพลาดเพราะคดีนี้จำเลยที่ 2 มิได้ฎีกา หากแต่ผู้ที่ฎีกาคือจำเลยที่ 1 และที่ 3 จำเลยที่ 2 หาได้ฎีกาไม่

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คู่ความที่ฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 คดีนี้ คือ จำเลยที่ 1 และที่ 3 หาใช่จำเลยที่ 2 ไม่ดังนั้น คำพิพากษาศาลฎีกาที่กล่าวถึง จำเลยที่ 2 นั้น เป็นเพราะการพิมพ์ผิดพลาด หาใช่ผิดพลาดในเนื้อหาสาระไม่ ซึ่งการแก้ไขถ้อยคำที่เขียนหรือพิมพ์ผิดพลาดเช่นนี้ ศาลฎีกามีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 190 จึงสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง"

อาศัยเหตุดังวินิจฉัยข้างต้น จึงให้แก้ไขคำพิพากษาศาลฎีกาคดีนี้ทุกแห่งที่กล่าว ระบุว่า "จำเลยที่ 2" เป็น "จำเลยที่ 3" นอกจากที่แก้ไขนี้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับเดิม

(สุพล พันธุมโน-วุฒิ คราววุฒิ-กมล เพียรพิทักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>